

LEY DEL IMMS

Capítulo VI



**SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN
EDAD AVANZADA Y VEJEZ**

I. GENERALIDADES

Los riesgos protegidos en este capítulo son:

- El **Retiro**
- La **Cesantía en Edad Avanzada**
- La **Vejez**
- La **Muerte** de los **pensionados**

Se **requiere cumplir con el periodo de espera** medido en semanas de cotización dispuesto para cada prestación.



II. RAMO DE CESANTÍA Y EDAD AVANZADA

DEFINICIÓN

Existe cuando el asegurado queda **privado de trabajos remunerados** a partir de los **60 años**.

PRESTACIONES

- Pensión
- Asistencia médica
- Asignaciones familiares
- Ayuda asistencial

REQUERIMENTOS

Mínimo 1000 cotizaciones semanales reconocidas.

PARA LA PENSIÓN

Es necesario realizar la solicitud y acreditar que se ha quedado privado de trabajo.

Si no se cumple con el mínimo de cotizaciones, el trabajador **podrá retirar el saldo** en una sola exhibición o **seguir cotizando** hasta cubrir el mínimo necesario.

Si tiene cotizadas **mínimo 750 semanas** tendrá derecho al menos a **atención médica** de por vida.

II. RAMO DE CESANTÍA Y EDAD AVANZADA

OPCIONES PARA DISPONER DE UNA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

1. **Renta Vitalicia:** Pago de por vida contratado con una aseguradora (actualizado anualmente durante febrero según el INPC).
2. **Retiros Programados:** Mantener el saldo de la cuenta individual en una **AFORE** y efectuar retiros hasta que el saldo se agote.

PARA PENSIONARSE ANTES DE LA EDAD ESTABLECIDA SE DEBE CUMPLIR

- La pensión calculada en el sistema de renta vitalicia sea **mayor al 30%** de la **pensión garantizada**.
- Se debe cubrir antes la prima del seguro de sobrevivencia para los beneficiarios.

El pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones. La cuenta y los rendimientos estarán **exentos del pago de contribuciones** (impuestos).

DEFINICIONES

- **Cuenta individual:** Aquella que se abrirá en las AFORES para depositar las cuotas obrero-patronales y estatales junto con sus rendimientos. Integrada por **subcuentas** de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vivienda y aportaciones voluntarias.
- **Individualizar:** Proceso para **identificar** cada **pago abonado** por el patrón, estado o rendimientos hacia cada subcuenta.
- **Pensión**
- **Renta vitalicia**
- **Retiros programados:** Es la modalidad de pensión donde el saldo de la AFORE se fracciona, según la esperanza de vida del pensionado y los rendimientos de los saldos.



DEFINICIONES

- **Seguro de Sobrevivencia:** Beneficio que el pensionado paga con su ahorro para garantizar que, tras su muerte, sus beneficiarios reciban pensión y ayudas asistenciales.
- **Monto constitutivo:** Cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia.
- **Suma asegurada:** Cantidad resultante de al monto constitutivo restarle el saldo de la cuenta individual del trabajador.

Si ya se cuenta con pensión de cesantía **no es posible** contar con una posterior por **vejez** o **invalidez**.



III. RAMO DE VEJEZ

REQUERIMIENTO 1

PRESTACIONES

Se requiere que el asegurado haya cumplido **65 años de edad**.

- Pensión
- Asistencia médica
- Asignaciones familiares
- Ayuda asistencial

REQUERIMIENTO 2

PARA LA PENSIÓN

Mínimo 1000 cotizaciones semanales reconocidas.

Requiere que el asegurado la **solicite formalmente** y se empiece a pagar a partir del día en que **deja de trabajar**.

Si no se cumple con el mínimo de cotizaciones, el trabajador **podrá retirar el saldo** en una sola exhibición o **seguir cotizando** hasta cubrir el mínimo necesario.

Si tiene cotizadas **mínimo 750 semanas** tendrá derecho al menos a **atención médica** de por vida.

III. RAMO DE VEJEZ

OPCIONES PARA DISPONER DE UNA PENSIÓN DE VEJEZ

1. **Renta Vitalicia:** Pago de por vida contratado con una aseguradora (actualizado anualmente durante febrero según el INPC).
2. **Retiros Programados:** Mantener el saldo de la cuenta individual en una **AFORE** y efectuar retiros hasta que el saldo se agote.

El pensionado puede cambiar de **Retiros Programados** a una **Renta Vitalicia** cuando quiera, siempre que su **ahorro sea suficiente** para que el pago sea igual o mayor a la **Pensión Garantizada** del gobierno.

MÍNIMO DE COTIZACIONES: CESANTÍA Y VEJEZ

Para la Ley de 1973, el requisito es de solo 500 semanas. Para la Ley de 1997 se encuentra en un periodo de incremento gradual*

Año	Semanas requeridas *
2024	825
2025	850
2026	875
2027	900

Año	Semanas requeridas *
2028	925
2029	950
2030	975
2031	1000

COMENTARIOS SOBRE LA PÁGINA ANTERIOR (*)

***En el 2020 se inició una reforma que entró en vigor a partir del 2021, la cual redujo las semanas cotizadas necesarias bajo la Ley del IMSS 1997 para obtener la pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez. Antes de esta reforma, se exigían 1250 semanas de cotización bajo el régimen de 1997, pero tras la reforma, el número se reduce a 750 de forma inicial para el 2021, con un aumento anual de 25 semanas hasta llegar a 1000 en 2031, y se mantendrá fijo este requisito de 1000 semanas a partir del 2031, tal como lo muestra la siguiente relación:**

Año	Semanas requeridas *	Año	Semanas requeridas *
2024	825	2028	925
2025	850	2029	950
2026	875	2030	975
2027	900	2031	1000

Por tanto, la consolidación de 1000 semanas cotizadas necesarias no es inmediata, sino que se encuentra en un proceso de incremento paulatino hasta llegar a la cantidad establecida.

DIFERENCIA ENTRE UNA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA O VEJEZ

La diferencia depende de la edad al momento de la baja: para personas entre **60 y 64 años** es **Cesantía**; para personas de **65 años o más** es **Vejez**.

Edad	Porcentaje de una Pensión de Vejez
60 años	75%
61 años	80%
62 años	85%
63 años	90%
64 años	95%
64 años, 6 meses más 1 día	100%

IV. AYUDA PARA GASTOS DE MATRIMONIO

El asegurado tiene derecho a la ayuda de **30 días de salario mínimo** para gastos de matrimonio, siempre y cuando se cumpla con 3 requisitos:

1. Tener al menos **150 semanas** de cotización en el seguro de retiro, cesantía y vejez.
2. En caso de haber tenido cónyuge anterior, comprobar su **fallecimiento** o **acta de divorcio**.
3. Ningún cónyuge debe haber estado registrado antes con este carácter ante el IMSS.



IV. AYUDA PARA GASTOS DE MATRIMONIO

CONSIDERACIONES

- En caso de que el asegurado sea dado de baja del régimen obligatorio cuenta con 90 días hábiles posteriores a su baja para solicitar la prestación económica.
- Este derecho solo se puede ejercer **una vez** y no aplica para matrimonios posteriores.



El asegurado que suministre **datos falsos** en relación a su estado civil, **pierde** todo **derecho** a la **ayuda** para **gastos de matrimonio**.



¿DUDAS?



EJEMPLO APLICADO

Conozcamos a Eulalio. Él tiene **60 años** y lamentablemente acaba de quedar **desempleado**. Está analizando su situación ante el IMSS para ver qué camino tomar. Eulalio ha cotizado **850 semanas** a lo largo de toda su vida laboral en el régimen obligatorio.



ANÁLISIS DE CASO

Pregunta 1: Sobre el derecho a la pensión de cesantía.

Eulalio quiere solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada hoy mismo, ya que tiene 60 años. Con base en lo que hemos platicado, ¿Puede Eulalio pensionarse ya mismo?

ANÁLISIS DE CASO

Pregunta 1: Sobre el derecho a la pensión de cesantía.

Eulalio quiere solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada hoy mismo, ya que tiene 60 años. Con base en lo que hemos platicado, ¿Puede Eulalio pensionarse ya mismo?

Respuesta: No puede pensionarse por cesantía en edad avanzada. La ley exige un mínimo de 1,000 semanas cotizadas para otorgar la pensión. Eulalio solo tiene 850.



ANÁLISIS DE CASO

Pregunta 2: Sobre la protección médica.

Eulalio está preocupado porque no ha alcanzado la pensión y actualmente tiene problemas de salud. ¿El IMSS lo dejará totalmente desamparado o tiene algún derecho a servicios médicos?

ANÁLISIS DE CASO

Pregunta 2: Sobre la protección médica.

Eulalio está preocupado porque no ha alcanzado la pensión y actualmente tiene problemas de salud. ¿El IMSS lo dejará totalmente desamparado o tiene algún derecho a servicios médicos?

Respuesta: Sí tiene derecho. Al tener más de 750 semanas cotizadas, el Sr. Eulalio cuenta con el derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades (asistencia médica), aunque no alcance las semanas para la pensión por cesantía.



ANÁLISIS DE CASO

Pregunta 3: Sobre la ayuda para matrimonio.

Eulalio está pensando en casarse pronto. ¿Tiene derecho a pedir la ayuda para gastos de matrimonio como se establece en la Sección Cuarta de este Capítulo?

ANÁLISIS DE CASO

Pregunta 3: Sobre la ayuda para matrimonio.

Eulalio está pensando en casarse pronto. ¿Tiene derecho a pedir la ayuda para gastos de matrimonio como se establece en la Sección Cuarta de este Capítulo?

Respuesta: Sí. Eulalio tiene 850 semanas cotizadas, y el requisito mínimo es de 150 semanas, siempre y cuando cumpla con los demás requerimientos (que sea la primera vez en casarse, documentos adecuados, etc.), tiene derecho a solicitar el apoyo.



REFERENCIAS...

- Instituto Mexicano del Seguro Social. (s. f.). Solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pensiones/documentos/Solicitud%20de%20Pension%CC%81n%20de%20Cesanti%CC%81a%20en%20Edad%20Avanzada%20o%20Vejez.pdf>
- Instituto Mexicano del Seguro Social. (s. f.). ¿Cuál es la diferencia entre una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez? <https://www.imss.gob.mx/pensiones/preguntas-frecuentes/cual-es-la-diferencia-entre-una-pension-de-cesantia-en-edad-avanzada-o-vejez>
- Ley del Seguro Social (1995). Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2024. Instituto Mexicano del Seguro Social. <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/leyes/LSS.pdf>

Thanks

FOR YOUR

ATTENTION



Conceptos

1. Estado del asegurado que queda privado de trabajo remunerado a partir de los 60 años.
2. Riesgo protegido que aplica al cumplir 65 años o más.
3. Prestación económica que recibe el asegurado en cesantía o vejez.
4. Administradora donde se mantiene la cuenta individual para retiros programados.
5. Pago de por vida contratado con una aseguradora, actualizado anualmente por INPC.
6. Modalidad de pensión donde se retira el saldo de la AFORE hasta agotarlo.
7. Cuenta en AFORE donde se depositan cuotas obrero-patronales y rendimientos.
8. Unidad de medida del tiempo laboral registrado para la pensión.
9. Prestación incluida en los ramos de cesantía y vejez.
10. Apoyo adicional para pensionados.
11. Derecho vitalicio con al menos 750 semanas cotizadas.
12. Póliza que paga el pensionado para que sus beneficiarios reciban pensión tras su muerte.
13. Cantidad necesaria para contratar renta vitalicia y seguro de sobrevivencia.
14. Índice usado para actualizar rentas vitalicias.

Sopa de letras

Usa las descripciones dadas para encontrar los conceptos relacionados con el capítulo VI de la Ley del IMSS.

U S I E M M A J G R N Y R C D E L P T O S T
T E I I N S O G O I E O E S Q I U N Z E C W
E R R T D I S R H B D A Y O A E F M G O T N
S A O V H B A L D A P M A R I C E U P I C M
T I E P S H Y E O W U O N X N D R N F H Y E
H L R E P U N A A H P N E L V O O H G O S D
H I X D L N B S N O E T A N D I F G N Y S H
E M Y N Ó I C A Z I T O C E D S A N A M E S
L A E R H U L L E R I C S W H G H A N R J A
I F Y S O D A M A R G O R P S O R I T E R O
O S A T I R I F L R B N K F T H O O R R U D
A E I W D C T S A R O S J T T M O G O S W F
E N D H O A F O E H C T M S P B D A A E U A
P O L A U D I V I D N I A T N E U C S R E L
T I R T F A I C I L A T I V A T N E R R I E
Z C T N Z V N E U E I U H M L T S S U B E E
C A D N E E W N T O A T F S L T E A I L I R
C N N N J S E O S N I I S G C I Y N H Ó F L
T G C C E U O G G N T V N U E E N T K T N V
O I A M V Q A K Z H R O S P T R T Í T P A A
A S I S T E N C I A M É D I C A O A I M N O
R A Y U D A A S I S T E N C I A L I Q D A R